

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4948/2533

บริษัท แปซิฟิค เทเลซิส เอ็นจิเนียริง
จำกัด

กรมศุลกากร

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2, มาตรา 10 ทวิ

โจทก์นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร พนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากร จำเลยประเมินให้โจทก์เสียภาษีโดยแยกรายการที่สำแดงภาษีอากร มียอด เงิน สำหรับอากรขาเข้า ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลยอมถือว่า มีการประเมิน ภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล หากโจทก์เห็นว่า ไม่ถูกต้องอย่างไร ชอบที่จะ อุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากรก่อนการที่โจทก์อุทธรณ์ต่อผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ ราคากรมศุลกากรจึงมิใช่เป็นการอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตาม ประมวลรัษฎากร โจทก์ยอมไม่มีอำนาจฟ้อง แม้โจทก์จะเคยนำเข้าวิญตามตัวราคา ชุด ละ 195 เหรียญสหรัฐอเมริกา แต่ภายหลังผู้ผลิตลดราคาให้เหลือชุด ละ 164 เหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นราคาปกติที่ขายให้แก่ลูกค้าทั่วไปมิใช่ลดหย่อนราคา ให้แก่โจทก์เพียงรายเดียว ย่อมแสดงว่าสินค้าประเภทและชนิดเดียวกัน ณ เวลาที่นำเข้าต่างกันราคาย่อมลดลงได้จึงถือได้ว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาดลดลงกว่าที่โจทก์ เคยสั่งซื้อเข้ามาในครั้งก่อน ๆ จำเลยจะถือเอาราคาที่โจทก์เคยนำเข้าครั้งก่อน ๆ ชุด ละ 195 เหรียญสหรัฐอเมริกา เป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดเพื่อเรียกเก็บภาษี หา ไม่ได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์นำเข้าสินค้าวิทยุตามตัวในราคาชุดละ 164 เหรียญสหรัฐอเมริกา แต่จำเลยคำนวณอากรโดยถือตามราคาที่โจทก์นำเข้าครั้งก่อน ๆ ชุดละ 195 เหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาดจึงมิชอบ โจทก์ได้อุทธรณ์ต่อกองวิเคราะห้ราคากรมศุลกากรจำเลย ต่อมากรมศุลกากรยกอุทธรณ์ของโจทก์สินค้าเครื่องวิทยุตามตัวที่โจทก์สั่งซื้อจากประเทศผู้ผลิตโดยตรง ระดับราคาสินค้าที่โจทก์ซื้อเข้ามาเป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด เพราะในช่วงที่ซื้อขายกันนั้นโรงงานผู้ผลิตได้ผลิตเป็นจำนวนมากและขายแก่โจทก์เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกัน ปริมาณสินค้าที่โจทก์ซื้อแต่แรกและต่อมามีจำนวนสูงเพิ่มขึ้นราคาจึงลดลง ขอให้เพิกถอนการประเมินกับให้จำเลยคืนเงิน 841,374.00 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม การกำหนดราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของเจ้าพนักงานจำเลย ชอบด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของจำเลย ส่วนการประเมินเกี่ยวกับภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาลให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า เมื่อระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 25 กันยายน 2530 โจทก์ได้นำวิทยุตามตัวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ยี่ห้อโมโตโรล่า จากประเทศสหรัฐอเมริกาเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยสำแดงราคาชุดละ 164 เหรียญสหรัฐอเมริกา ตามเอกสารหมายเลข จ.1 - จ.12 สินค้าดังกล่าวมีแต่โจทก์ผู้เดียวเป็นผู้นำเข้าและก่อนที่จะพิพาทกัน โจทก์ได้นำเข้ามาแล้ว 8

ครั้ง โดยครั้งหลังสุดนำเข้าเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2530 โจทก์สำแดงราคาชุดละ 164 เหรียญสหรัฐอเมริกา พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลย ได้ตรวจสอบแล้วไม่พอใจราคาสินค้าที่โจทก์สำแดงจึงให้โจทก์เพิ่มราคา เป็นราคาชุดละ 195 เหรียญสหรัฐอเมริกา และเรียกเก็บภาษีอากรขาเข้าเพิ่ม 250,156 บาท ภาษีการค้าเพิ่ม 537,475 บาท ภาษีบำรุงเทศบาลเพิ่ม 53,743 บาท รวมเป็นภาษีอากรเพิ่ม 841,374 บาท โจทก์ยอมเสียภาษีอากรเพิ่ม และรับสินค้าไปจากกรมศุลกากร แต่โต้แย้งการเรียกเก็บภาษีอากรเพิ่ม ทั้งได้อุทธรณ์การประเมินราคาสินค้าต่อผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ราคากกรมศุลกากร ตามเอกสารหมายเลข 22-25 ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ราคาแจ้งให้โจทก์ทราบว่าการประเมินชอบแล้ว ให้ยื่นตามราคาเดิม

พิเคราะห์แล้วเบื้องต้นจะได้วินิจฉัยอุทธรณ์โจทก์ก่อนเกี่ยวกับอำนาจฟ้องเรื่อง ภาษีการค้าและบำรุงเทศบาล โดยโจทก์อุทธรณ์ว่าสินค้าของโจทก์รายนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยได้ประเมินตามกฎหมายศุลกากร มิใช่เป็นการประเมินตามประมวล รัชฎาการ โจทก์ไม่จำต้องอุทธรณ์ตามประมวลรัชฎาการเพียงแต่โจทก์ได้อุทธรณ์ต่อ กรมศุลกากร โจทก์ยอมมีสิทธิฟ้องนั้น เห็นว่า เมื่อโจทก์นำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยได้ประเมินอากรขาเข้า ภาษีการค้าและภาษี บำรุงเทศบาล และในรายการที่สำแดงภาษีอากรมียอดเงินสำหรับอากรขาเข้า ภาษี การค้าและภาษีบำรุงเทศบาลแยกกันแต่ละรายการ กรณีเช่นนี้ย่อมถือได้ว่าเป็นการ ประเมินภาษีการค้าและภาษีบำรุงเทศบาล โดยเจ้าพนักงานประเมินตามประมวล รัชฎาการมาตรา 87 (2) แล้ว หากโจทก์เห็นว่าไม่ถูกต้องอย่างไร ชอบที่จะใช้สิทธิ อุทธรณ์ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลรัชฎาการเสียก่อน การที่โจทก์อุทธรณ์ต่อผู้อำนวยการ กองวิเคราะห์ราคา กรมศุลกากร และในอุทธรณ์ตามเอกสารหมายเลข 22 - 25 ขอให้พิจารณารับราคาสินค้าตามที่โจทก์นำเข้า จึงมิใช่เป็นการอุทธรณ์ต่อคณะ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัชฎาการ โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล ที่ศาล ภาษีอากรกลางพิพากษามานั้นชอบแล้ว อุทธรณ์ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยมีว่า การประเมินชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ในประเด็นดังกล่าวทางพิจารณาโจทก์นำเสนอว่าสินค้าวิทยุตามตัวที่โจทก์นำเข้าทั้ง 12 ครั้ง ราคาชุดละ 164 เหรียญสหรัฐอเมริกา ก่อนนี้โจทก์เคยนำเข้าราคาชุดละ 195 เหรียญสหรัฐอเมริกา ภายหลังบริษัทแปวิฟิค เทเลซิส อินเตอร์เนชั่นแนลซึ่งเป็นผู้ขายอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ติดต่อซื้อเป็นจำนวนมากทางผู้ผลิตจึงได้ตกลงขายให้ในราคาชุดละ 164 เหรียญสหรัฐอเมริกาตามเอกสารหมาย จ.23 ราคาอันแท้จริงในท้องตลาดจึงเป็นชุดละ 164 เหรียญสหรัฐอเมริกา จำเลยนำเสนอว่า โจทก์เคยนำเข้าสินค้าดังกล่าวและเสียภาษีอากรในราคาชุดละ 195 เหรียญสหรัฐอเมริกา แต่ครั้งนี้โจทก์สำแดงราคาเพียง 164 เหรียญสหรัฐอเมริกา การนำเข้าครั้งนี้ห่างจากการนำเข้าครั้งก่อนไม่เกิน 6 เดือน และราคาสินค้าเครื่องไฟฟ้าในระยะนั้นมิได้ลดราคาอย่างรวดเร็ว ราคาอันแท้จริงในท้องตลาดจึงเป็นชุดละ 195 เหรียญสหรัฐอเมริกาการที่จะพิจารณาง่าการประเมินชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ต้องพิจารณาว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของสินค้าที่พิพาทเป็นจำนวนเท่าใด โจทก์ถือตามราคาที่ซื้อมาชุดละ 164 เหรียญสหรัฐอเมริกา จำเลยโต้แย้งว่าโจทก์เคยซื้อในราคาชุดละ 195 เหรียญสหรัฐอเมริกา ในครั้งนี้โจทก์นำเข้าห่างจากครั้งก่อนไม่ถึงเดือน และราคาสินค้ามิได้ลดลงอย่างรวดเร็ว ตามข้อกล่าวอ้างของฝ่ายโจทก์ มีนายสุธี ศุภวัฒนกุลและร้อยตรีแปลง คำเมือง เบิกความประกอบเอกสารหมาย จ.23 ว่าทางบริษัทผู้ขายได้ขายราคาสินค้าต่ำลง เพราะผู้ขายซื้อจากผู้ผลิตได้ในราคาต่ำลง ทั้งให้ลูกค้าสามารถแข่งขันกับราคาของผู้อื่นได้บริษัทแปวิฟิค เทเลซิส อินเตอร์เนชั่นแนล มีสาขาอยู่ทั่วโลกและเป็นผู้ได้รับสิทธิในการจำหน่ายเกี่ยวกับวิทยุตามตัวจากผู้ผลิตแต่ผู้เดียว จึงเห็นว่าการซื้อขายรายนี้ โจทก์ซื้อมาในราคาชุดละ 164 เหรียญสหรัฐอเมริกา บริษัทผู้ขายได้ขายสินค้าต่ำกว่าราคาที่เคยขายเดิม แต่เป็นการขายสินค้าในราคาปกติทั่วไปของบริษัทผู้ขายมิใช่ลดหย่อนราคาให้แก่โจทก์เพียงรายเดียว ซึ่งอาจทำให้เห็นว่าเป็นราคาซื้อขายเฉพาะโจทก์ มิใช่เป็นราคาอันแท้จริงใน

ท้องตลาดเมื่อเป็นราคาที่บริษัทแปซิฟิค เทเลซิส อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล ขายให้ลูกค้า
ทั่วไปที่สั่งซื้อ เพื่อให้ลูกค้าสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ ถึงแม้จะเป็นระยะเวลาใน
ช่วงไม่เกิน 1 เดือนนับแต่การนำเข้าในครั้งก่อน ราคาของประเภทและชนิดเดียวกัน
ก็มีราคาลดลงได้ ฝ่ายจำเลยมิได้สืบให้เห็นว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาดเป็นราคา
เท่าใดคงเพียงแต่อาศัยราคาที่โจทก์เคยนำเข้าในครั้งก่อน และเป็นเวลาห่างจากที่นำ
เข้ามาในคดีนี้ไม่เกิน 6 เดือน จึงถือราคาที่โจทก์นำเข้าครั้งก่อนเป็นราคาอันแท้จริงใน
ท้องตลาดแล้วนำมาถือเป็นราคาในการประเมินเรียกเก็บภาษีอากรโจทก์เท่านั้น ส่วน
ราคาของโจทก์ที่สำแดงต่อจำเลย แม้จะเป็นราคาที่ซื้อมาจากผู้ขาย แต่เมื่อนำเข้ามา
ในราชอาณาจักร และในขณะนั้นจำเลยไม่มีราคาสินค้าประเภทและชนิดเดียวกันพอ
จะเทียบเคียง เมื่อโจทก์นำสืบว่าเป็นราคาที่ผู้ขายขายให้ลูกค้าที่สั่งซื้อโดยทั่วไป ย่อม
มีเหตุผลที่แสดงว่าสินค้านี้ประเภทและชนิดเดียวกัน ณ เวลาที่นำเข้าต่างกนราคาย่อม
ลดลงได้ นอกจากนี้ยังปรากฏว่า โจทก์ได้นำสินค้าชนิดเดียวกันเข้ามาในราชอาณาจักร
ตามใบขนสินค้าเอกสารหมายเลข จ.24, จ.25 และ จ.26 โดยนำสินค้าเข้ามา
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 5 พฤศจิกายน และ 16 พฤศจิกายน 2530ตามลำดับ อันเป็น
เวลาภายหลังกรณีพิพาทนี้ แต่ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ราคา กรมศุลกากรจำเลยได้
พิจารณายอมรับราคาชุดละ 164 เหรียญสหรัฐอเมริกา ตามที่โจทก์สำแดงไว้ในใบขน
สินค้านี้ดังกล่าวดังปรากฏตามหนังสือแจ้งผลอุทธรณ์การประเมินอากรเอกสารหมายเลข
จ.27ยิ่งสนับสนุนให้เห็นว่า จำเลยได้ยอมรับว่าสินค้าของโจทก์ที่นำเข้ามามีราคาอัน
แท้จริงในท้องตลาดลดลง จึงถือได้ว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาดลดลงกว่าที่โจทก์
เคยส่งสินค้าเข้ามาในครั้งก่อน พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักดีกว่าพยานจำเลย ข้อ
เท็จจริงฟังได้ว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของสินค้าพิพาทชุดละ 164 เหรียญ
สหรัฐอเมริกาศาลภาษีอากรกลางพิพากษาเพิกถอนการประเมินของจำเลยตามฟ้อง
เกี่ยวกับอากรขาเข้า ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย อุทธรณ์จำเลยฟังไม่ขึ้นแต่ที่พิพากษาให้
จำเลยชำระดอกเบี้ยแก่โจทก์อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของยอดเงินที่ต้องชำระคืนแก่

โจทก์ นับแต่วันที่โจทก์ได้ชำระเงินแก่จำเลยตามใบขนสินค้าขาเข้าแต่ละฉบับเป็นต้นไป โดยมีได้ระบุว่า ให้ชำระจนถึงเมื่อใด และมีได้มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ในปัญหานี้ ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้องโดยให้จำเลยชำระดอกเบี้ยเช่นว่านั้น จนกว่าจะชำระเงินที่ต้องคืนให้แก่โจทก์เสร็จ"

พิพากษายืน.

(ก้าน อันนันทน์-เดชา สุวรรณโณ-ตัน เวทไว)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>